

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-060	처분요구일자	2024-08-21
처 분 종 류	부서주의, 통보		
관 계 부 서	◇처(◆팀), ○처(●팀)		
제 목	부가시설물 및 임대관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○처(●팀)는 상업시설 사업권 운영 및 계약관리 업무를 담당하며 면세점(입국장면세점 포함), 면세품 인도장의 사업권을 관리한다.

2. 관계규정 및 판단기준

상업시설 임대차계약 일반조건(이하 “일반조건”이라 한다) 제16조 및 「부가시설물 설치 및 관리기준」¹⁾에 따르면 ㄱ 및 ㄴ지역에 설치되는 부가시설물에 대한 명확한 설치 및 관리기준을 수립하여 관리하여야 하며, 일반조건 제22에 따른 계약상대자 준수사항 위반이 있는지 여부를 일반조건 제24조, 제25조, 사업제안협상결과²⁾에 의거 점검·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○처(●팀)은 「4단계 건설사업 내부통제 실태 점검」 특정감사에서 2024(현)-029호로 ㄷ인근의 적치되어 있는 철제펜스와 관련하여 자체 보관장소 검토 및 대안마련에 대한 조치요구를 받았고, 2024. 5. 13. 면세사업자에게 별도 보관 장소를 마련하여 이동하여 조치 완료하였다는 집행전말서³⁾를 회신하였다.

1) □처-4050호(2017. 6. 13.) 인천공항 부가시설물 설치 및 관리기준(안) 및 ○처-2533호(2024. 6. 27.) 상업시설(면세점) 부가시설물 설치 및 관리기준 변경(안)

2) 계약서 부속서류로 계약상대자는 미승인부가시설물을 설치할 수 없으며, 위반사항에 대해 공항공사는 시정요청, 경고 및 이에 대한 결과회신 의무 등을 규정하고 있음

3) ○처-1981호(2024. 5. 13.) 집행전말서(2024(현)-029)

△처는 2024년 종합감사와 관련하여 2024. 5. 28. 현장점검을 진행하였는데, 현장 점검에서 기존에 지적 및 집행완료 되었던 철제팬스에 대한 적치 사례가 다수 확인되었다. 이에 △처에서는 보관장소 검토 및 대안 협의 사항 등에 대한 소명을 재요청하였고 ○처(●팀)는 2024. 5. 31. 기준 적치 물품을 철거완료 하였으며 향후 창고에 보관기로 사업자와 협의를 완료하였다고 회신하였다.

그러나 2024. 6. 5. △처의 추가 점검에서 조치완료 되었다 회신되었던 ㄷ 임시매장 인근 철제팬스가 여전히 적치되어 있음이 확인되었고, 철제팬스는 이동조치 되었으나 같은 위치에 식품류가 다수 적치되어 공용공간을 점용하는 사례도 확인되었다. ㄴ지역의 부가시설물 및 임대관리 부적정과 관련하여 지적 및 조치된 현황은 [별표] “○지역 부가시설물 및 임대관리 부적정 지적 및 조치현황”과 같다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

○처(●팀)는 사업자의 미승인 부가시설물 및 적치물에 대하여 수시 현장점검 및 즉시 시정요구 등 현장관리를 위해 각고의 노력을 하고 있으며, 2024. 4. 18. 사업자에게 상업시설미승인 부가시설물 조치요청 및 상시안내 공문을 송부하였고, 수시 현장점검 시행 및 조치요구 5회를 시행하였다고 답변하였다. 또한 2024년 6월 중 추가 공문발송, 현장점검을 시행하여 미승인 부가시설물 등의 창고이관, 필요시 서면경고 등 보다 강화된 현장관리를 할 예정이라는 의견을 제시하였다.

그러나 ㉠건설공사 및 면세사업자 변경에 따른 시설개선공사로 임시매장이 운영되는 점 등을 고려할 때 ㄴ내 상업시설 및 부가시설물 관리에 특히 주의가 필요하였으며, △처에서 현지조치 등을 통해 보관장소 검토 및 대안 협의 등에 대하여 요청하였으나 별다른 대안 없이 운영을 계속하여 유사사례가 재발한 점 등을 고려할 때 ○처(●팀)의 부가시설물 및 계약관리 업무수행은 적정하지 아니하였다 판단된다.

또한 부가시설물 등 점검 강화, 재발방지 대책 마련을 통해 동일사례가 재발하지 않도록 본질적인 대책마련이 필요하다.

조치할 사항

① 사장(◇처장)은 상업시설 부가시설물 및 계약관리 업무를 적정하게 수행하지 아니한 ○처(●팀)에 「부서주의」 조치하시기 바랍니다. (부서주의)

② 사장(○처장)은 동일 사례가 재발하지 않도록 대책(예: 점검강화, 위반 사례 재발 시 점용료 부과 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

[별표] ○지역 부가시설물 및 임대관리 부적정 지적 및 조치현황

구 분	내용 및 현장사진	
[2024. 5. 13.] ○처-1981호 집행전말서 (2024(현)-029)	<사진 삭제>	
[2024. 5. 28.] 2024종합감사 △처 현장점검	(임시매장 펜스) 지적사항 미이행 : 2024(현)-029 관련 1차 지적 및 조치 있던 사항으로 임시매장 인근 재적치 사례 다수 확인 * 보관장소에 대한 검토 및 대안 협의사항 송부 요청	<사진 삭제>
	<사진 삭제>	<사진 삭제>
[2024. 6. 3.] ●팀 (메일)소명	○ '24. 5. 31. 기준 적치물품 철거 조치완료(△, ○ 부근) - 향후 창고공간에 보관기로 사업자 협의완료	<사진 삭제>
	<사진 삭제>	<사진 삭제>
[2024. 6. 5.] 2024종합감사 △처 추가 현장점검	지적사항 미이행 재확인 (임시매장 펜스) ㄱ임시매장, ㄴ임시매장 인근 철제펜스 적치 재확인 (공용공간 물품 재적치)ㄷ지역 철제펜스 이동 확인하였으나 해당지역에 식품류 재적치	<사진 삭제>
	<사진 삭제>	<사진 삭제>